



**PUTUSAN**

Nomor 982/Pid.Sus/2021/PN Plg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Seri Indah Lestari binti Elman Paluzi  
Tempat lahir : Palembang  
Umur / tanggal lahir : 22 Tahun / 28 Juni 1999  
Jenis kelamin : Perempuan  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jln.Naskah II Rt.014 Rw.005 Kec. Sukarami  
Palembang  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Pendidikan : SMK (tamat)

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Mei 2021 sampai dengan tanggal 15 Juni 2021;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juni 2021 sampai dengan tanggal 25 Juli 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juli 2021 sampai dengan tanggal 09 Agustus 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juli 2021 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Palembang sejak tanggal 26 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2021;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang sejak tanggal 25 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 24 Nopember 2021;

Terdakwa dalam persidangan didampingi oleh Abdurahman Ralibi, S.H., Penasihat Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum SUMSEL, berkantor di Jalan Dr. M. Isa No.898 Kuto Batu Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 06 September 2021 Nomor 982/Pid.Sus/2021/PN Plg;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 19 halaman Putusan Nomor 982/Pid.Sus/2021/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 981/Pid.Sus/2021/PN Plg, tanggal 27 Juli 2021, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Sidang Nomor 981/Pid.Sus/2021/PN Plg, tanggal 27 Juli 2021, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Seri Indah Lestari binti Elma Paluzi secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak Pidana Narkotika sebagaimana dimaksud dalam pasal 114 UU No. 35 tahun 2009 yakni tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor : 35 Tahun 2009.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000 (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket shabu-shabu seberat 0,899 gram, 1 (satu) unit HP merk Vivo warna merah, dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan terdakwa supaya membayar biaya perkara Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Nota Pembelaan Penasihat Hukum secara tertulis yang pada pokoknya memohon hukuman ringan-ringannya dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
2. Bahwa Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan;
3. Bahwa Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
4. Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa diberikan hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa mengaku bersalah;

Halaman 2 dari 19 halaman Putusan Nomor 982/Pid.Sus/2021/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PERTAMA

Bahwa terdakwa SERI INDAH LESTARI Binti ELMAN PALUZI (ALM) bersama-sama dengan saksi ANDIKA SAPUTRA ALIAS DEDEK BIN AR-RAHMAN (berkas perkara terpisah) dan TEDI (DPO), pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 sekira pukul 13.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu disekitar bulan Mei tahun 2021, di jalan Pengadilan Tinggi Pulo Gadung Permai Kelurahan Sukajaya Kecamatan Sukarami Kota Palembang atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang, Melakukan Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak Pidana Narkotika, yakni tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada waktu dan tempat tersebut diatas Satuan Direskrim Narkoba POLDA SUMSEL mendapat informasi dari masyarakat bahwa di daerah Simpang Empat Pulo Gadung Palembang terdakwa Seri Indah Lestari bersama saksi Andika Saputra als Dedek (berkas terpisah) telah melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis shabu-shabu. Lalu Dirnarkotika Polda Sumsel menugaskan saksi RUDI HARTONO. SH BIN BUSTAMI saksi ARI BUDIMAN, S.sos BIN BUHARI dan saksi FERIANSYAH BIN M. SOLEH YUSUF untuk melakukan penyidikan, selanjutnya sekira pukul 13.00 wib, saksi RUDI HARTONO. SH BIN BUSTAMI dan saksi ARI BUDIMAN, S.sos BIN BUHARI beserta tiem Narkoba Polda Sum-Sel melakukan penangkapan terhadap saksi Andika Saputra als Dedek (berkas terpisah) dikontrakkanya di jalan Pengadilan Tinggi Pulo Gadung Permai Kelurahan Sukajaya Kecamatan Sukarami Kota Palembang dan dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa, lalu ditemukan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik klip transparan dengan berat bruto  $\pm 1,69$  gram di dalam Kotak Rokok warna Biru merk RAVEN yang saksi Andika Saputra als Dedek (berkas terpisah) selipkan diatap bagian depan rumahnya dan saksi Andika Saputra als Dedek (berkas terpisah) mengakui barang tersebut adalah miliknya yang dibeli dari terdakwa Seri Indah Lestari Binti Elman Pauzi. Dan saksi Andika Saputra

Halaman 3 dari 19 halaman Putusan Nomor 982/Pid.Sus/2021/PN Plg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan barang bukti tersebut dengan cara bermula pada hari Senin tanggal 24 Mei 2021 sekira jam 17.30 wib, saksi Andika Saputra als Dedek menghubungi terdakwa Seri Indah Lestari Binti Elman Pauzi melalui via Telepon untuk memesan Narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) jie dengan harga Rp. 800.000,-(delapan ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa menghubungi Tedi (DPO) memesan narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp.800.000, (delapan ratus ribu rupiah) dan terdakwa mendapatkan untung Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dari Tedi (DPO), dan setelah mendapatkan narkotika jenis shabu-shabu tersebut lalu terdakwa berjanji bertemu dengan saksi Andika Saputra. Kemudian saksi Andika Saputra dan terdakwa sepakat bertemu pada pukul 19.00 Wib bertempat di Simpang Empat Pulo Gadung Palembang, lalu terdakwa menyetujuinya. Selanjutnya sekira pukul 19.00 Wib terdakwa pergi menuju ke lokasi yang sudah disepakati bersama saksi Andika Saputra (berkas terpisah), lalu mereka bertemu dan terdakwa yang langsung memberikan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus plastik transparan seberat 0,899 gram kepada saksi Andika Saputra (berkas terpisah), kemudian setelah menerima 1 (satu) paket shabu-shabu tersebut saksi Andika Saputra dan terdakwa langsung pergi dari tempat tersebut.

Bahwa setelah dilakukan penangkapan lalu dilakukan pemeriksaan Laboratoris kriminalistik dengan Hasil Berita Acara Pemeriksaan Nomor LAB : 1800/NNF/2021 tanggal 31 Mei 2021 dengan kesimpulan yaitu 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,899 (nol koma delapan sembilan sembilan) gram adalah positif mengandung Metafetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa melakukan Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak Pidana Narkotika sebagaimana dimaksud dalam pasal 114 UU No. 35 tahun 2009 yakni tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman,tersebut adalah tanpa ijin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009.

ATAU

KEDUA

Halaman 4 dari 19 halaman Putusan Nomor 982/Pid.Sus/2021/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa SERI INDAH LESTARI Binti ELMAN PALUZI bersama-sama dengan saksi ANDIKA SAPUTRA ALIAS DEDEK BIN AR-RAHMAN (berkas terpisah) dan TEDI (DPO), pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 sekira pukul 13.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu disekitar bulan Mei tahun 2021, di jalan Pengadilan Tinggi Pulo Gadung Permai Kelurahan Sukajaya Kecamatan Sukarami Kota Palembang atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang, Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak Pidana Narkotika, yakni tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada waktu dan tempat tersebut diatas Satuan Direskrim Narkoba POLDA SUMSEL mendapat informasi dari masyarakat bahwa di daerah Simpang Empat Pulo Gadung Palembang terdakwa bersama saksi Andika Saputra als Dedek (berkas terpisah) telah melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis shabu-shabu. Lalu Dirnarkotika Polda Sumsel menugaskan saksi RUDI HARTONO. SH BIN BUSTAMI saksi ARI BUDIMAN, S.sos BIN BUHARI dan saksi FERIANSYAH BIN M. SOLEH YUSUF untuk melakukan penyidikan, selanjutnya sekira pukul 13.00 wib, saksi RUDI HARTONO. SH BIN BUSTAMI dan saksi ARI BUDIMAN, S.sos BIN BUHARI beserta tiem Narkoba Polda Sum-Sel melakukan penangkapan terhadap sakis Andika Saputra als Dedek (berkas terpisah) dikontrakkanya di jalan Pengadilan Tinggi Pulo Gadung Permai Kelurahan Sukajaya Kecamatan Sukarami Kota Palembang dan dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa, lalu ditemukan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik klip transparan dengan berat bruto  $\pm$  1,69 gram di dalam Kotak Rokok warna Biru merk RAVEN yang saksi Andika Saputra als Dedek (berkas terpisah) selipkan diatap bagian depan rumahnya dan saksi Andika Saputra als Dedek mengakui barang tersebut adalah miliknya yang dibeli dari terdakwa. Dan saksi Andika Saputra mendapatkan barang bukti tersebut dengan cara bermula pada hari Senin tanggal 24 Mei 2021 sekira jam 17.30 wib, saksi Andika Saputra (berkas terpisah) menghubungi terdakwa melalui via Telepon untuk memesan Narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) jie dengan harga Rp. 800.000,-(delapan ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa menghubungi Tedi (DPO) memesan narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp.800.000, (delapan ratus ribu rupiah) dan terdakwa mendapatkan untung Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dari Tedi (DPO), dan setelah mendapatkan narkotika jenis shabu-shabu tersebut lalu terdakwa berjanji bertemu dengan saksi Andika Saputra. Kemudian saksi Andika Saputra dan terdakwa sepakat bertemu pada pukul 19.00

Halaman 5 dari 19 halaman Putusan Nomor 982/Pid.Sus/2021/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wib bertempat di Simpang Empat Pulo Gadung Palembang, lalu terdakwa menyetujuinya. Selanjutnya sekira pukul 19.00 Wib terdakwa pergi menuju ke lokasi yang sudah disepakati bersama saksi Andika Saputra (berkas terpisah), lalu mereka bertemu dan terdakwa yang langsung memberikan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus plastik transparan seberat 0,899 gram kepada saksi Andika Saputra (berkas terpisah), kemudian setelah menerima 1 (satu) paket shabu-shabu tersebut saksi Andika Saputra (berkas terpisah) dan terdakwa langsung pergi dari tempat tersebut.

Bahwa setelah dilakukan penangkapan lalu dilakukan pemeriksaan Laboratoris kriminalistik dengan Hasil Berita Acara Pemeriksaan Nomor LAB : 1800/NNF/2021 tanggal 31 Mei 2021 dengan kesimpulan yaitu 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,899 (nol koma delapan sembilan sembilan) gram adalah positif mengandung Metametamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa permufakatan jahat untuk melakukan tindak Pidana Narkotika sebagaimana dimaksud dalam pasal 112 UU No. 35 tahun 2009 yakni tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman adalah tanpa ijin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Rudi Hartono, SH, di bawah sumpah di persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa Seri Indah Lestari Binti Elman Pauzi pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 sekira pukul 13.00 wib di jalan Pengadilan Tinggi Pulo Gadung Permai Kelurahan Sukajaya Kecamatan Sukarami Kota Palembang bersama dengan Tiem Narkoba dari Polda Sum-Sel.
  - Bahwa bermula pada waktu dan tempat tersebut diatas Satuan Direskrim Narkoba POLDA SUMSEL mendapat informasi dari masyarakat bahwa di daerah Simpang Empat Pulo Gadung Palembang terdakwa Seri Indah

Halaman 6 dari 19 halaman Putusan Nomor 982/Pid.Sus/2021/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lestari bersama saksi Andika Saputra als Dedek (berkas terpisah) telah melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis shabu-shabu.

- Bahwa lalu Dirmarkotika Polda Sumsel menugaskan saksi RUDI HARTONO. SH BIN BUSTAMI saksi ARI BUDIMAN,S.sos BIN BUHARI dan saksi FERIANSYAH BIN M. SOLEH YUSUF untuk melakukan penyidikan, selanjutnya sekira pukul 13.00 wib, saksi RUDI HARTONO. SH BIN BUSTAMI dan saksi ARI BUDIMAN,S.sos BIN BUHARI beserta tiem Narkoba Polda Sum-Sel melakukan penangkapan terhadap Andika Saputra als Dedek (berkas terpisah) dikontrakkanya di jalan Pengadilan Tinggi Pulo Gadung Permai Kelurahan Sukajaya Kecamatan Sukarami Kota Palembang dan dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa, lalu ditemukan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik klip transparan dengan berat bruto + 1,69 gram di dalam Kotak Rokok warna Biru merk RAVEN yang Andika Saputra als Dedek (berkas terpisah) selipkan diatap bagian depan rumahnya dan Andika Saputra als Dedek mengakui barang tersebut adalah miliknya yang dibeli dari terdakwa Seri Indah Lestari Binti Elman Pauzi.
- Bahwa Andika Saputra mendapatkan barang bukti tersebut dengan cara bermula pada hari Senin tanggal 24 Mei 2021 sekira jam 17.30 wib, saksi Andika Saputra als Dedek menghubungi terdakwa Seri Indah Lestari Binti Elman Pauzi melalui via Telepon untuk memesan Narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) jie dengan harga Rp. 800.000,-(delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa selanjutnya terdakwa menghubungi Tedi (DPO) memesan narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp.800.000, (delapan ratus ribu rupiah) dan terdakwa mendapatkan untung Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dari Tedi (DPO).
- Bahwa setelah mendapatkan narkotika jenis shabu-shabu tersebut lalu terdakwa berjanji bertemu dengan Andika Saputra, selanjutnya Andika Saputra dan terdakwa Seri Indah Lestari sepakat bertemu pada pukul 19.00 Wib bertempat di Simpang Empat Pulo Gadung Palembang, lalu terdakwa Indah Lestari Binti Elman Pauzi menyetujuinya.
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 19.00 Wib terdakwa pergi menuju ke lokasi yang sudah disepakati bersama Andika Saputra (berkas perkara terpisah), lalu mereka bertemu dan terdakwa Indah Lestari yang langsung memberikan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus plastik transparan seberat 0,899 gram kepada Andika Saputra (berkas

Halaman 7 dari 19 halaman Putusan Nomor 982/Pid.Sus/2021/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisah), kemudian setelah menerima 1 (satu) paket shabu-shabu tersebut Andika Saputra dan terdakwa Indah Lestari Binti Elman Pauzi langsung pergi dari tempat tersebut.

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh laboratoris kriminalistik POLRI cabang Palembang dengan Hasil Berita Acara Pemeriksaan Nomor LAB : 1800/NNF/2021 tanggal 31 Mei 2021 dengan kesimpulan yaitu 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,899 (nol koma delapan sembilan sembilan) gram adalah positif mengandung Metametamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang memiliki dan menyimpan narkotika jenis shabu-shabu tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

2. Saksi Ari Budiman, di bawah sumpah di persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa Andika Saputra alias Dedek bin Ar Rahman pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 sekira pukul 13.00 wib di jalan Pengadilan Tinggi Pulo Gadung Permai Kelurahan Sukajaya Kecamatan Sukarami Kota Palembang bersama dengan Tiem Narkoba dari Polda Sum-Sel.
- Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 24 Mei 2021 sekira jam 17.30 wib, terdakwa menghubungi Saksi Seri Indah Lestari Binti Elman Pauzi (berkas perkara terpisah) melalui via Telepon untuk memesan Narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) jie dengan harga Rp. 800.000,-(delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa kemudian terdakwa langsung mengajak Indah Lestari Binti Elman Pauzi (berkas perkara terpisah) bertemu pada pukul 19.00 Wib bertempat di Simpang Empat Pulo Gadung lalu Indah Lestari Binti Elman Pauzi (berkas perkara terpisah) pun menyetujuinya.
- Bahwa sekira pukul 19.00 Wib terdakwa pun menuju ke lokasi yang sudah disepakati bersama Indah Lestari Binti Elman Pauzi (berkas perkara terpisah) setelah bertemu INDAH LESTARI BINTI ELMAN PAUZI (berkas perkara terpisah) langsung memberikan Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik transparan sesuai pesanan terdakwa kemudian Indah

Halaman 8 dari 19 halaman Putusan Nomor 982/Pid.Sus/2021/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lestari Binti Elman Pauzi (berkas perkara terpisah) langsung pergi pulang kerumah

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 sekira pukul 12.30 Wib, DIRNARKOBA POLDA SUMSEL mendapat informasi dari masyarakat bahwa di daerah Sukarami Palembang sering terjadinya transaksi jual beli Narkotika, lalu Dirnarkotika Polda Sumsel menugaskan saksi RUDI HARTONO. SH BIN BUSTAMI saksi ARI BUDIMAN, S.sos BIN BUHARI dan saksi FERIANSYAH BIN M. SOLEH YUSUF untuk melakukan penyidikan.
- Bahwa kemudian sekira pukul 13.00 wib, saksi RUDI HARTONO. SH BIN BUSTAMI dan saksi ARI BUDIMAN, S.sos BIN BUHARI melakukan penangkapan terhadap terdakwa dikediamannya dan dilakukan pemeriksaan terhadap badan, pakaian, dan rumah terdakwa ditemukan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik klip transparan dengan berat bruto  $\pm$  1,69 gram di dalam Kotak Rokok warna Biru merk RAVEN yang terdakwa di selipkan diatap bagian depan rumah. Setelah itu saat terdakwa diinterogasi mengakui bahwa barang tersebut adalah benar miliknya.
- Bahwa berdasarkan perkembangan informasi bahwa Narkotika jenis sabu tersebut di dapat dari saksi Seri Indah Lestari Binti Elman Pauzi (berkas perkara terpisah) yang mana saksi Seri Indah Lestari Binti Elman Pauzi (berkas perkara terpisah) sedang berada di Jalan Naskah.
- Bahwa kemudian sekira pukul 15.00 Wib saksi RUDI HARTONO. SH BIN BUSTAMI, saksi ARI BUDIMAN, S.sos BIN BUHARI dan saksi FEBRIANSYAH BIN M. SOLEH YUSUF langsung menuju ke lokasi tersebut dan melakukan penangkapan terhadap saksi Seri Indah Lestari Binti Elman Pauzi (berkas perkara terpisah). Bahwa berdasarkan keterangan saksi Seri Indah Lestari Binti Elman Pauzi (berkas perkara terpisah) Narkotika yang ia jualkan kepada terdakwa didapat dari TEDI (DPO) yang mana jika berhasil menjual Narkotika jenis sabu tersebut akan mendapatkan upah sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke POLDA SUMSEL untuk penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh laboratoris kriminalistik POLRI cabang Palembang dengan Hasil Berita Acara Pemeriksaan Nomor LAB : 1800/NNF/2021 tanggal 31 Mei 2021 dengan kesimpulan yaitu 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,899 (nol koma delapan sembilan sembilan) gram adalah **positif** mengandung Metafetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61

Halaman 9 dari 19 halaman Putusan Nomor 982/Pid.Sus/2021/PN Plg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang memiliki dan menyimpan narkotika jenis shabu-shabu tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

3. Saksi Feriansyah, dibawah sumpah di persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa Andika Saputra alias Dedek bin Ar Rahman pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 sekira pukul 13.00 wib di jalan Pengadilan Tinggi Pulo Gadung Permai Kelurahan Sukajaya Kecamatan Sukarami Kota Palembang bersama dengan Tiem Narkoba dari Polda Sum-Sel.
- Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 24 Mei 2021 sekira jam 17.30 wib, terdakwa menghubungi Saksi Seri Indah Lestari Binti Elman Pauzi (berkas perkara terpisah) melalui via Telepon untuk memesan Narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) jie dengan harga Rp. 800.000,-(delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa kemudian terdakwa langsung mengajak Indah Lestari Binti Elman Pauzi (berkas perkara terpisah) bertemu pada pukul 19.00 Wib bertempat di Simpang Empat Pulo Gadung lalu Indah Lestari Binti Elman Pauzi (berkas perkara terpisah) pun menyetujuinya.
- Bahwa sekira pukul 19.00 Wib terdakwa pun menuju ke lokasi yang sudah disepakati bersama Indah Lestari Binti Elman Pauzi (berkas perkara terpisah) setelah bertemu INDAH LESTARI BINTI ELMAN PAUZI (berkas perkara terpisah) langsung memberikan Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik transparan sesuai pesanan terdakwa kemudian Indah Lestari Binti Elman Pauzi (berkas perkara terpisah) langsung pergi pulang kerumah
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 sekira pukul 12.30 Wib, DIRNARKOBA POLDA SUMSEL mendapat informasi dari masyarakat bahwa di daerah Sukarami Palembang sering terjadinya transaksi jual beli Narkotika, lalu Dirnarkotika Polda Sumsel menugaskan saksi RUDI HARTONO. SH BIN BUSTAMI saksi ARI BUDIMAN,S.sos BIN BUHARI dan saksi FERIANSYAH BIN M. SOLEH YUSUF untuk melakukan penyidikan.
- Bahwa kemudian sekira pukul 13.00 wib, saksi RUDI HARTONO. SH BIN BUSTAMI dan saksi ARI BUDIMAN,S.sos BIN BUHARI melakukan

Halaman 10 dari 19 halaman Putusan Nomor 982/Pid.Sus/2021/PN Plg



penangkapan terhadap terdakwa dikediamannya dan dilakukan pemeriksaan terhadap badan, pakaian, dan rumah terdakwa ditemukan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik klip transparan dengan berat bruto  $\pm$  1,69 gram di dalam Kotak Rokok warna Biru merk RAVEN yang terdakwa di selipkan diatap bagian depan rumah. Setelah itu saat terdakwa diinterogasi mengakui bahwa barang tersebut adalah benar miliknya.

- Bahwa berdasarkan perkembangan informasi bahwa Narkotika jenis sabu tersebut di dapat dari saksi Seri Indah Lestari Binti Elman Pauzi (berkas perkara terpisah) yang mana saksi Seri Indah Lestari Binti Elman Pauzi (berkas perkara terpisah) sedang berada di Jalan Naskah.
- Bahwa kemudian sekira pukul 15.00 Wib saksi RUDI HARTONO. SH BIN BUSTAMI, saksi ARI BUDIMAN,S.sos BIN BUHARI dan saksi FEBRIANSYAH BIN M. SOLEH YUSUF langsung menuju ke lokasi tersebut dan melakukan penangkapan terhadap saksi Seri Indah Lestari Binti Elman Pauzi (berkas perkara terpisah). Bahwa berdasarkan keterangan saksi Seri Indah Lestari Binti Elman Pauzi (berkas perkara terpisah) Narkotika yang ia jualkan kepada terdakwa didapat dari TEDI (DPO) yang mana jika berhasil menjual Narkotika jenis sabu tersebut akan mendapatkan upah sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke POLDA SUMSEL untuk penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh laboratoris kriminalistik POLRI cabang Palembang dengan Hasil Berita Acara Pemeriksaan Nomor LAB : 1800/NNF/2021 tanggal 31 Mei 2021 dengan kesimpulan yaitu 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,899 (nol koma delapan sembilan sembilan) gram adalah **positif** mengandung Metafetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang memiliki dan menyimpan narkotika jenis shabu-shabu tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 sekira pukul 13.00 wib di jalan Pengadilan Tinggi Pulo Gadung Permai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Sukajaya Kecamatan Sukarami Kota Palembang, melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak Pidana Narkotika menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman narkotika jenis shabu-shabu.

- Bahwa terdakwa mendapatkan shabu-shabu tersebut dari Tedi (DPO).
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang memiliki dan menyimpan narkotika jenis shabu-shabu tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1(satu) paket shabu-shabu seberat 0,899 gram, 1 (satu) unit HP merk Vivo warna merah, barang bukti tersebut telah disita secara sah sehingga dapat dipertimbangkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Satuan Direskrim Narkoba POLDA SUMSEL mendapat informasi dari masyarakat bahwa di daerah Simpang Empat Pulo Gadung Palembang terdakwa Seri Indah Lestari bersama saksi Andika Saputra als Dedek (berkas terpisah) telah melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis shabu-shabu. Lalu Dirnarkotika Polda Sumsel menugaskan saksi RUDI HARTONO. SH BIN BUSTAMI saksi ARI BUDIMAN,S.sos BIN BUHARI dan saksi FERIANSYAH BIN M. SOLEH YUSUF untuk melakukan penyidikan, selanjutnya sekira pukul 13.00 wib, saksi RUDI HARTONO. SH BIN BUSTAMI dan saksi ARI BUDIMAN,S.sos BIN BUHARI beserta tiem Narkoba Polda Sum-Sel melakukan penangkapan terhadap saksi Andika Saputra als Dedek (berkas terpisah) dikontrakkanya di jalan Pengadilan Tinggi Pulo Gadung Permai Kelurahan Sukajaya Kecamatan Sukarami Kota Palembang dan dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa, lalu ditemukan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik klip transparan dengan berat bruto  $\pm$  1,69 gram di dalam Kotak Rokok warna Biru merk RAVEN yang saksi Andika Saputra als Dedek (berkas terpisah) selipkan diatap bagian depan rumahnya dan saksi Andika Saputra als Dedek (berkas terpisah) mengakui barang tersebut adalah miliknya yang dibeli dari terdakwa Seri Indah Lestari Binti Elman Pauzi. Dan saksi Andika Saputra mendapatkan barang bukti tersebut dengan cara bermula pada hari Senin tanggal 24 Mei 2021 sekira

Halaman 12 dari 19 halaman Putusan Nomor 982/Pid.Sus/2021/PN Plg



jam 17.30 wib, saksi Andika Saputra als Dedek menghubungi terdakwa Seri Indah Lestari Binti Elman Pauzi melalui via Telepon untuk memesan Narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) jie dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa menghubungi Tedi (DPO) memesan narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp.800.000, (delapan ratus ribu rupiah) dan terdakwa mendapatkan untung Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dari Tedi (DPO), dan setelah mendapatkan narkotika jenis shabu-shabu tersebut lalu terdakwa berjanji bertemu dengan saksi Andika Saputra. Kemudian saksi Andika Saputra dan terdakwa sepakat bertemu pada pukul 19.00 Wib bertempat di Simpang Empat Pulo Gadung Palembang, lalu terdakwa menyetujuinya. Selanjutnya sekira pukul 19.00 Wib terdakwa pergi menuju ke lokasi yang sudah disepakati bersama saksi Andika Saputra (berkas terpisah), lalu mereka bertemu dan terdakwa yang langsung memberikan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus plastik transparan seberat 0,899 gram kepada saksi Andika Saputra (berkas terpisah), kemudian setelah menerima 1 (satu) paket shabu-shabu tersebut saksi Andika Saputra dan terdakwa langsung pergi dari tempat tersebut.

- Bahwa setelah dilakukan penangkapan lalu dilakukan pemeriksaan Laboratoris kriminalistik dengan Hasil Berita Acara Pemeriksaan Nomor LAB : 1800/NNF/2021 tanggal 31 Mei 2021 dengan kesimpulan yaitu 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,899 (nol koma delapan sembilan sembilan) gram adalah **positif** mengandung Metafetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Unsur "Setiap orang";





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Unsur “Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika,
3. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”;
4. Unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Unsur Setiap Orang,**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam ketentuan pasal ini adalah ditujukan kepada orang perseorangan dan atau korporasi sebagai subjek hukum yang diduga telah melakukan suatu perbuatan yang diancam pidana sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan pasal ini, dan terhadapnya dapat dimintai pertanggung jawaban hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penuntut Umum telah mengajukan orang yang bernama SERI INDAH LESTARI Binti ELMAN PALUZI (ALM) sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah diperiksa ternyata Terdakwa SERI INDAH LESTARI Binti ELMAN PALUZI (ALM) menerangkan semua identitasnya sebagaimana yang diuraikan di dalam surat dakwaan, dan ternyata pula Terdakwa sehat jasmani maupun rohani serta mampu mengemukakan segala jawaban dan kepentingannya di persidangan, sehingga kepada Terdakwa dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya, oleh karena itu unsur setiap orang telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

**Ad. 2. Unsur Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1)**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan percobaan adalah adanya unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan tersebut bukan semata-mata karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersengkokol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika ;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa dan dari keterangan saksi-saksi serta petunjuk dari barang bukti, serta menurut keterangan Terdakwa, dapat diperoleh fakta hukum bahwa tidak terlaksananya Terdakwa bersama saksi Andika Saputra Als Dedek Bin Ar Rahman menjual shabu bukan karena kehendaknya sendiri akan tetapi karena perbuatannya tersebut telah diketahui oleh Petugas, bahwa adanya unsur niat, permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan tersebut bukan karena kehendaknya sendiri dan Terdakwa bersama saksi Andika Saputra Als Dedek Bin Ar Rahman menyadari dan mengetahui bahwa memiliki, menguasai, menyimpan, atau menyediakan narkotika Golongan I jenis shabu tersebut dilarang oleh Undang-undang, sehingga adanya unsur niat dan adanya permulaan pelaksanaan, sehingga dengan demikian terhadap unsur Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika telah terpenuhi dan terbukti secara meyakinkan;

**Ad. 3. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum,**

Menimbang, bahwa dari perspektif teoritis dan praktik, konsepsi perbuatan melawan hukum dikenal dalam dimensi hukum perdata maupun hukum pidana. Dari aspek etimologis dan terminologi maka perbuatan melawan hukum dalam ranah hukum pidana dikenal dengan terminologi “wederrechtelijk”, sedangkan dalam ranah hukum perdata dikenal dengan terminologi “onrechmatige daad”. Akan tetapi pengertian dan terminologi “wederrechtelijk” dalam hukum pidana tersebut diartikan pula sebagai bertentangan dengan hukum, atau melanggar hak orang lain, dan ada juga yang mengartikan sebagai tidak berdasarkan hukum, tanpa hak atau tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa tanpa hak atau melawan hukum sebagaimana dimaksudkan dalam unsur tersebut diatas ditujukan terhadap perbuatan materil yang didakwakan kepada Terdakwa yaitu Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman, dimana untuk dapat menentukan apakah perbuatan materil tersebut dilakukan oleh Terdakwa tanpa hak atau melawan hukum, maka haruslah dibuktikan terlebih dahulu perbuatan materil yang didakwakan kepada Terdakwa tersebut;

**Ad. 4. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman,**

Menimbang, bahwa unsur tersebut diatas terdiri dari beberapa elemen unsur yaitu Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman, dimana elemen-elemen unsur tersebut adalah bersifat alternatif, yaitu apabila salah satu elemen unsur tersebut terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa dari elemen-elemen unsur tersebut diatas, dapat diketahui bahwa dalam peristiwa Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman, harus terdapat sekurang-kurangnya 2 (dua) pihak atau orang yang terlibat, baik secara terang-terangan atau terbuka maupun secara terselubung atau tertutup;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, mendefinisikan narkotika sebagai zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini (Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa yang termasuk jenis narkotika adalah tanaman papaver, opium mentah, opium masak (candu, jicing, jicingko), opium obat, morfina, kokaina, ekgonina, tanaman ganja, dan damar ganja. Garam-garam dan turunan-turunan dari morfina dan kokaina, serta campuran-campuran dan sediaan-sediaan yang mengandung bahan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada nomor urut 61, zat atau kandungan metamfetamina termasuk sebagai Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, saat Satuan Direskrim Narkoba POLDA SUMSEL mendapat informasi dari masyarakat bahwa di daerah Simpang Empat Pulo Gadung Palembang terdakwa Seri Indah Lestari bersama saksi Andika Saputra als Dedek (berkas terpisah) telah melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis shabu-shabu. Lalu Dirnarkotika Polda Sumsel menugaskan saksi RUDI HARTONO. SH BIN BUSTAMI saksi ARI BUDIMAN,S.sos BIN BUHARI dan saksi FERIANSYAH BIN M. SOLEH YUSUF untuk melakukan penyidikan, selanjutnya sekira pukul 13.00 wib, saksi RUDI HARTONO. SH BIN BUSTAMI dan saksi ARI BUDIMAN,S.sos BIN BUHARI beserta tiem Narkoba Polda Sum-Sel melakukan penangkapan terhadap saksi Andika Saputra als Dedek (berkas terpisah) dikontrakkanya di jalan

Halaman 16 dari 19 halaman Putusan Nomor 982/Pid.Sus/2021/PN Plg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Pulo Gadung Permai Kelurahan Sukajaya Kecamatan Sukarami Kota Palembang dan dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa, lalu ditemukan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik klip transparan dengan berat bruto  $\pm$  1,69 gram di dalam Kotak Rokok warna Biru merk RAVEN yang saksi Andika Saputra als Dedek (berkas terpisah) selipkan di atap bagian depan rumahnya dan saksi Andika Saputra als Dedek (berkas terpisah) mengakui barang tersebut adalah miliknya yang dibeli dari terdakwa Seri Indah Lestari Binti Elman Pauzi. Dan saksi Andika Saputra mendapatkan barang bukti tersebut dengan cara bermula pada hari Senin tanggal 24 Mei 2021 sekira jam 17.30 wib, saksi Andika Saputra als Dedek menghubungi terdakwa Seri Indah Lestari Binti Elman Pauzi melalui via Telepon untuk memesan Narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) jie dengan harga Rp. 800.000,-(delapan ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa menghubungi Tedi (DPO) memesan narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp.800.000, (delapan ratus ribu rupiah) dan terdakwa mendapatkan untung Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dari Tedi (DPO), dan setelah mendapatkan narkotika jenis shabu-shabu tersebut lalu terdakwa berjanji bertemu dengan saksi Andika Saputra. Kemudian saksi Andika Saputra dan terdakwa sepakat bertemu pada pukul 19.00 Wib bertempat di Simpang Empat Pulo Gadung Palembang, lalu terdakwa menyetujuinya. Selanjutnya sekira pukul 19.00 Wib terdakwa pergi menuju ke lokasi yang sudah disepakati bersama saksi Andika Saputra (berkas terpisah), lalu mereka bertemu dan terdakwa yang langsung memberikan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus plastik transparan seberat 0,899 gram kepada saksi Andika Saputra (berkas terpisah), kemudian setelah menerima 1 (satu) paket shabu-shabu tersebut saksi Andika Saputra dan terdakwa langsung pergi dari tempat tersebut;

Menimbang, bahwa dari keadaan – keadaan di atas maka terdapat kecenderungan terdakwa terlibat dalam melakukan peredaran/perantara gelap atau transaksi narkotika terlebih lagi terdakwa ketika melakukan perbuatannya tidak pernah mendapat ijin dari pihak yang berwenang untuk itu sehingga perbuatan tersebut dapat dikategorikan tidak berdasarkan hukum atau tanpa hak ataupun tanpa kewenangan sebagaimana maksud unsur ad 2 dan ad 3;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Halaman 17 dari 19 halaman Putusan Nomor 982/Pid.Sus/2021/PN Plg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket shabu-shabu seberat 0,899 gram, 1 (satu) unit HP merk Vivo warna merah, merupakan alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana maka ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa tindak pidana Narkotika saat ini senantiasa meningkat kualitas dan kuantitasnya, dan dipandang sudah membahayakan sendi-sendi kehidupan sosial masyarakat, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut dipandang inherent dengan peningkatan tindak pidana narkotika tersebut;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak mental dan moral masyarakat, khususnya generasi muda;
- Perbuatan Terdakwa telah memberi peluang atau memperlancar peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui terus terang akan perbuatannya dan tidak menyulitkan jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Seri Indah Lestari binti Elman Paluzi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, dalam jual beli Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan membayar denda Rp.1.000.000.000 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) paket shabu-shabu seberat 0,899 gram, 1 (satu) unit HP merk Vivo warna merah, dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, pada hari Senin, tanggal 18 Oktober 2021, oleh Said Husein, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Taufik Rahman, S.H. dan Dr.Fahren, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan secara Teleconference dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yelvi, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang, serta dihadiri oleh Juharni, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Taufik Rahman, S.H.

Said Husein, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dr. Fahren, S.H., M.Hum.

Yelvi, S.H.

Halaman 19 dari 19 halaman Putusan Nomor 982/Pid.Sus/2021/PN Plg